



## Poder Judiciário do Estado do Pará

### 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará

Alameda Moreira, S/N, Centro, Rondon do Pará - PA - CEP: 68638-000 - Rondon do Pará - PA

WhatsApp: (94) 98405-3522

PROCESSO: 0801571-28.2024.8.14.0046

### SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos por **INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS**, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que a sentença apresenta omissão, contradição e erro fático.

Foram apresentadas contrarrazões sob os IDs **135588499 e 135726604**.

É o relatório. Decido.

Analisando a sentença questionada, verifico que não assiste razão à embargante quanto às alegações de omissão, contradição e erro fático. A magistrada examinou os fatos narrados na inicial e nas contestações, fundamentando sua decisão de maneira coerente e lógica.

No que se refere à suposta contradição, observa-se que, conforme ensina Luiz Guilherme Marinoni, a contradição ocorre quando uma decisão contém proposições inconciliáveis entre si, gerando ilogicidade e impedindo o intérprete de compreender qual das teses expostas deve prevalecer.

No entanto, não há contradição quando a decisão apenas diverge das alegações da parte, pois o julgador não está vinculado aos argumentos das partes, mas sim à correta aplicação do direito ao caso concreto.

A análise dos autos demonstra que a decisão não incorreu em qualquer antagonismo, uma vez que a segunda requerida contestou a ação, mas não impugnou a consignação do pagamento, concordando com os valores depositados e requerendo seu levantamento. Assim, a juíza corretamente interpretou essa conduta como reconhecimento jurídico do pedido e manteve esse entendimento de forma coerente ao longo da sentença.

Quanto ao suposto erro de premissa fática, a alegação da embargante não se sustenta.

Ainda que se quisesse enxergar algum equívoco na interpretação dos fatos – o que não é o caso –, é importante lembrar que erro fático nem sequer é um vício de admissibilidade de embargos de declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

A embargante tenta transformar uma simples discordância sobre a valoração das provas em um fundamento para rediscutir o mérito da decisão, o que, evidentemente, não se encaixa nas hipóteses legais de cabimento dos embargos.

Ora, a segunda requerida concordou com o levantamento dos valores sem impugnar a consignação, a sentença acertadamente reconheceu a validade do pagamento e extinguiu a obrigação do autor. A decisão embargada, portanto, encontra-se em plena harmonia com os elementos constantes nos autos, não havendo qualquer erro fático relevante que justifique sua modificação.

A embargante também alega que a sentença teria incorrido em omissão ao não examinar a ausência de causalidade, o que afastaria sua condenação ao pagamento das custas.

No entanto, tal argumento não se sustenta, pois a magistrada expressamente analisou a questão, concluindo que o ajuizamento da ação decorreu de uma incerteza do autor quanto à identidade do credor. No trecho da decisão questionada, a juíza destacou que: "**(...) a parte autora buscou a consignação em pagamento para adimplir as parcelas contratuais antes mesmo de qualquer ato de execução do débito pela parte ré, agindo de boa-fé para a concretização do pacto contratual, razão pela qual não cabia o vencimento antecipado das parcelas. Logo, a procedência do pedido é medida que se impõe**".

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou erro fático a ser sanado por meio dos embargos de declaração.

Diante disso, **rejeito os embargos opostos**, mantendo inalterados os fundamentos da decisão atacada.

Preclusas as vias, cumpra-se os demais ditames da decisão/sentença retro. Ficam as partes intimadas da presente decisão por publicação no DJE. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e archive-se os autos.

Rondon do Pará - PA, 28 de fevereiro de 2025

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Rondon do Pará - PA